CHEAT SHEET: IA, ENIA y contratación de innovación en el Perú (corte 06/10/2026)

10 normas	10 conceptos	10 cifras
1. Ley 31814 (05/07/2023): promueve la IA	1. Uso indebido = prohibido (art. 23)	1. 59 % planea IA; 9 % la opera
2. DS 115-2025-PCM (09/09/2025; vigente ~22/01/2026)	2. Riesgo alto = permitido con controles (art. 24)	2. 25/25/25 %: hardware, presupuesto, talento
3. RM 152-2026-PCM, ENIA (01/05/2026)	3. Riesgo aceptable = residual (art. 22.2)	3. 80 entidades con ISO 42001 al 2030
4. NTP-ISO/IEC 42001:2025 (INACAL)	4. Implementador = *deployer*	4. 0 certificadores hasta 2028
5. DS 016-2024-JUS, art. 87 (decisiones automatizadas)	5. Oficial de IA (OIA)	5. 8 000 servidores capacitados al 2030
6. Ley 32314 (la IA como agravante penal)	6. Plan de IA ← Plan de Gobierno de Datos	6. ILIA 2025: 7.º de 19
7. Ley 32069, art. 38 (compra pública de innovación)	7. CPI = API + CPP	7. GIRAI 2026: 34.º de 135
8. DS 009-2025-EF, arts. 247-255	8. Desarrollo → evaluación → adquisición	8. Madurez de datos 1,88/5
9. DU 006-2020 / DL 1412 (rectoría de la SGTD)	9. Juridificación por remisión (NTP)	9. Internet rural: 27,1 % de los hogares
10. Directiva 2014/24/UE, art. 31; LCSP, arts. 177-182	10. *Lock-in* / estrategia de salida	10. UE: 199 asociaciones para la innovación, 14 con IA; España: 4 en 2024

10 ideas fuerza	5 casos	5 puntos polémicos	5 mensajes clave
1. Del déficit regulatorio al déficit de ejecución	1. SUNAT: riesgo tributario con ML (BID 4725) y política de IA de 2026	1. Reconocimiento facial: Mininter-Amper (S/ 37 M) frente al art. 23.1.e	1. Tenemos reglas; nos falta capacidad para cumplirlas
2. El contrato es la verdadera regulación de la IA pública	2. Curia (PJ): más de 800 000 resoluciones, sin política publicada	2. Reserva de ley: obligaciones a privados por reglamento	2. La asociación para la innovación existe (art. 247) pero está apagada (13.ª DCT)
3. La compra pública de innovación está apagada	3. EleccIA (JNE): 99,96 % con validación humana	3. Una ENIA sin presupuesto (“sin recursos adicionales”)	3. No hay IA pública sin datos públicos
4. Primero datos, después IA	4. Provías: asociación para la innovación con reglas BID (2021-24)	4. La SGTD no sanciona	4. Al Estado se le exige más que al privado, y está bien
5. La IA entra por la puerta de atrás	5. BOSCO (STS 1119/2025): código fuente frente a PI	5. ¿“Nunca se usó”? No hay evidencia bajo la Ley 32069	5. Repartir el riesgo: hitos, salida, PI supletoria y protección del funcionario
6. El Estado se reguló más a sí mismo			
7. Sin MEF no hay ENIA			
8. El riesgo es el cumplimiento de papel			
9. El reconocimiento facial necesita una ley			
10. Ganamos la carrera de la regulación; falta la de la implementación			

Trampas:

- ENIA = RM, no DS.
- OSCE → **OECE**; el rector es la **DGA-MEF**.
- No existe un registro público de IA (solo el PL 13175).
- La evaluación de impacto es voluntaria para los privados.
- El AI Act exige el alto riesgo del Anexo III recién desde el **02/12/2027**.